湘乡市湖南X鑫新能源有限公司“5•21”触电事故调查报告

湘乡市人民政府门户网站 www.xxs.gov.cn　　发布时间：2025-10-16 17:10

湘乡市湖南X鑫新能源有限公司“5·21”触电事故调查报告

2025年5月21日14点15分左右，湖南X鑫新能源有限公司在湘乡市XXX物流园2MW交流电工商业屋顶分布式光伏发电站项目进线安装施工时发生一起触电事故，造成一人经抢救无效死亡，直接经济损失约100万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规的规定，经湘乡市人民政府批准，于205月22日组成由市应急管理局牵头，市公安局、市人民检察院、市发改局、市住建局、市总工会、国网湘乡电力公司、望春门办事处湘路办事处为成员单位的事故调查组，并委托第三方技术机构进行技术鉴定。同时，邀请市纪委监委介入事故调查工作，列席事故组成立会议，适时成立追责问责审查调查组，在事故调查组调查的基础上启动问责调查，并对事故调查组的工作进行监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定，湘乡市湖南X鑫新能源有限公司“5·21”触电事故是一起因作业人员违章作业及生产经营单位履行生产安全主任不到位而造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）项目概况

湘乡市XXX物流园2MW交流电工商业屋顶分布式光伏发电站项目采用自发自用、余额上网的模式，利用湖南省湘乡市车站XXX物流园A栋、B栋、4#号仓库屋顶（总计约20000平方米），建设2MW交流电光伏发电站，项目投资总额4400万元。项目建设单湖南X拓新能源科技有限公司（以下简称X拓公司），施工单位为湖南X鑫新能源有限公司（以下简称X鑫公司），劳务分包单位为双峰子铺镇X缘广告店（以下简称X缘广告）。项目未聘请监理单位。

2025年4月27日，X拓公司在湖南省投资项目在线审批监管平台对该项目予以备案，项目代码：2504-430381-04-01-3690同日，湘乡市发展和改革局为该项目出具备案证明。

（二）事故相关单位基本情况

1.建设单位X拓公司基本情况

X拓公司成立于2024年12月3日，公司类型为有限责任公司（自然人投资），法定代表人：X智，公司注册地址：湖南省湘潭市市望春门办事处车站北路万里行综合物流配送中心D栋219，统一社会信用代码：XXX30381MAE668N92J，注册资本200万元整，机关：湘乡市市场监督管理局，经营范围为：一般项目：充电桩销售；智能车载设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用销售；太阳能热利用产品销售；发电机及发电机组销售；电子产品销售；机动车充电销售；集中式快速充电站；信息技术咨询服务压器、整流器和电感器制造；国内贸易代理；太阳能热发电产品销售；太阳能热发电装备销售；光伏发电设备租赁；技术服务、技发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；输电、供电、受电电力设安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为

2.施工合同签订情况

2025年3月14日，X拓公司与X鑫公司签订了《湘乡XXX物流园光伏发电项目劳务承包合同》，将湘乡市XXX物流园2MW交流电业屋顶分布式光伏发电项目的安装施工（从逆变器至变压器的土建部分除外），包括支架安装、组件安装、光伏太阳能发电板安装调线路安装等以包工的形式发包给X鑫公司，施工费用按项目包含的光伏组件总安装容量0.23元/W计算。

3.安全生产管理情况

X拓公司按照与X鑫公司签订的劳务承包合同的约定，在施工开始前请委托湖南万里行集团工程部部长易XX组织对X鑫公司开展全生产培训并在施工过程中对施工现场进行安全巡查。

2.施工单位X鑫公司基本情况

X鑫公司成立于2022年9月1日，公司类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：张某，公司注册地址：湖南省市双峰县XX街道XX村XX组，统一社会信用代码：XXX31321MABXTTBT1P，注册资本500万元整，登记机关：双峰县市场监督管理经营范围包括许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建筑劳务分包；道路货物运输（不含危险货物）；输电、供电、受力设施的安装、维修和试验；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）等。该公司具有施工劳务承包资质（《建筑业企业资质证书》（编D343332XXX，有效期至2029年4月26日），《安全生产许可证》（编号：（湘）JZ安许证字〔2024〕002XXX，有效期2024年10月至2027年10月30日）以及承装（修、试）电力设施许可证（许可类别和等级：承装类五级、承修类五级、承试类五级，有效期202月23日至2030年9月22日）。

（2）安全生产管理情况

X鑫公司现有正式职工约6人，法定代表人为张某，总经理为曹某，工程部长为张某甲，员工有肖某某等。X鑫公司制定了《安理制度》《光伏电站建设安全生产管理制度》等。

对事发项目，X鑫公司委派了现场管理人员肖某某（非安全员，无安全员资质）专门负责安全方面的事项，每日监督施工人员系好安全带、戴好安全帽。2025年4月2日左右，X鑫公司在施工现场开展了一次开工安全生产培训，督促施工人员做好安全防范；某组织了对楼顶施工人员的安全教育培训，并为本项目施工人员（不包括死者）购买了人身意外险。

3.劳务分包情况

（1）合同签订情况

2025年3月28日，曹某代表X鑫公司在娄底市双峰县与双峰县杏子铺镇X缘广告店（以下简称X缘广告）法定代表人曹某某签订南X鑫新能源有限公司分布式光伏电站安装承包合同》，将该项目的安装施工，包括支架组装、组件安装、防水施工、吊装装卸、线装等施工劳务以120元/块光伏板的价格包给了X缘广告。

（2）X缘广告基本情况及安全管理情况

X缘广告成立于2018年8月10日，公司类型为个体工商户，法定代表人：曹某某，公司注册地址：双峰县杏子铺镇城中村，统会信用代码：XXX31321MA4PT4A26U，登记机关：双峰县工商行政管理和质量技术监督局。经营范围：广告业务、招牌、横幅制（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

X缘广告及曹某某个人除了营业执照外没有任何资质。施工期间，曹某某未派专门的安全员到施工现场，仅口头叮嘱施工人员时的一些安全事宜。

（3）劳务施工组织情况

2025年4月2日，曹某某带领施工队伍进场施工开始光伏支架组装。施工半个月时间后因光伏板材料不齐全而停工，2025年初，施工材料齐全后开始进行楼顶光伏板块铺设等施工。

2025年5月中旬，因X缘广告施工人员不足，无法在合同约定时间内完成安装施工，于是经X鑫公司法定代表人张某同意，X鑫总经理曹某将该项目中的地下接并网电缆线路安装施工劳务发包给张某乙个人，但未签订书面协议，仅口头约定施工部分工钱按3元电缆当作工资和协调费，总价为5万元左右，施工范围包含A栋、B栋和四号仓库。

（三）现场勘验情况

现场位于湘乡市XXX物流园，东面为车站路，南面为车站南路，西面为XX大道，北面为XX北路。事故现场位于XXX物流园A栋室东南角的一间房子内，该房子通过西墙上的门与过道相连，屋内地面有约2cm深的积水，积水中铺有木板和木架;在房内东南角和角处各有一架简易人字梯；东南角的人字梯梯长约245cm，距东墙约320cm、距南墙约340cm；房间内靠近屋顶处架设有消防水管侧和西侧靠墙处架设有一条L形的电缆桥架，桥架内铺有电缆。在屋内东南角的人字形梯子附近的南墙上的墙洞内，插有一根镀锌钢钢管的直径约25mm，长约1450mm。钢管尾端(露在墙外的一端)距南墙约118cm、距东墙约东墙约347cm、距地面约317cm，在尾壁上有一处明显的灼黑痕迹；在镀锌钢管往西不远处的消防水管上，距东墙约362cm、距南墙约107cm、距地面约290cm处，有一黑痕迹，现场有被电流击穿的镀锌管及破损的电缆。

（四）技术鉴定情况

第三方机构分析认为，作业人员彭某某赤手使用镀锌管强行疏通已敷设的带电运行且已封堵的电缆管道过程中，导致运行中的电缆绝缘层破损，镀锌管与带电体直接接触是造成彭某某触电以及电路短路，作业人员违章作业系事故直接原因。施工单位未按照伏发电工程施工组织设计规范》等要求制定电缆施工方案和安全技术措施，在电缆敷设前未开展现场查勘，编制施工组织设计、施案和安全技术措施，并加强对员工的安全交底，监督员工严格落实安全技术措施，系事故间接原因。

（五）死者基本情况

彭某某，男，身份证号43038119880714XXXX，湖南湘乡人，殁年36岁，系事发项目地下接并网电缆线路安装施工人员。

（六）事故相关人员基本情况

张某丙，男，身份证号码43038119861221XXXX，湖南湘乡人。张某丙与X鑫公司以口头约定形式承包了事发项目地下接并网线路安装施工后，组织彭某某、张某乙、陈某某等施工人员进行施工。

二、事故发生经过应急处置情况

（一）事故发生经过

2025年5月21日14时许，张某乙与彭某某两人在湖南XXX集团商业广场地下室一房间内铺设电缆，彭某某负责对电缆通道内已的通电电缆进行整理疏通，以便将拟安装的新电缆穿过电缆通道；14时12分许，彭某某戴着纱布手套、手持钢管爬上了由张某乙扶木楼梯进行电缆整理疏通作业，作业过程导致通电电缆破裂，彭某某触电从木楼梯摔落地面，正面躺在地上，头部向地面侧歪，身出血，睁开着眼睛和口部，意识丧失但还有呼吸。

（二）应急处置情况

事故发生后，张某乙呼喊旁边房间作业的现场施工人员陈某某等3人过来帮忙，将彭某某抬到离摔落地10米左右的过道后，轮彭某某采取了心肺复苏等急救措施，14时18分，现场的工友陈某某拨打120急救电话，14时24分湘乡市第二人民医院救护车到达现场时35分进入第二人民医院急诊科抢救室予以高级生命支持，15时17分许，死者家属向湘乡市公安局报警，湘乡市公安局接警后先后望春门派出所、新湘路派出所赶赴现场，16时11分彭某某经抢救无效后由医院宣布临床死亡。

（三）事故信息接报及响应情况

2025年5月21日16时20分许，湘乡市公安局向市委信息组报告了该事故的简要情况，16时36分望春门派出所在望春门街道办微信群中报告了该事故的简要情况，随即望春门街道办事处相关领导赶赴现场；16时43分，望春门街道办事处向市委办信息组报告事故的简要情况；16时47分，湘乡市公安局向市委办信息组该事故的基本情况。市委办接到该信息报送后，市委常委、常务副市长宏，市应急管理局局长周旋，市发改局局长刘军等人立即赶赴现场进行调度处置。

（四）善后处置情况

经湘乡市东山街道人民调解委员会调解，2025年6月11日X拓公司、X鑫公司、张某丙与死者彭某某家属达成调解协议，赔偿彭家属共计100万元整并赔付到位，彭某某家属签订谅解书。至此，事故善后工作结束。

（五）应急处置评估

X鑫公司在事故发生后对事故开展了应急处置及善后处理等工作，但未向政府部门报告事故情况。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

违章作业：彭某某在未取得特种作业资格证的情况下进行电缆铺设作业，且未严格遵守《电气装置安装工程 电缆线路施工及标准》（GB50168–2018），仅佩戴非防触电手套使用镀锌管强行疏通已敷设的带电运行且已封堵的电缆管道过程中，导致运行中的电缆绝缘层破损，镀锌管与带电体直接接触造成电击后死亡。

（二）间接原因分析

1、X鑫公司履行安全生产主体责任存在的问题

（1）主要负责人履职不到位。全员安全生产责任制落实不到位[]，未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。未相应机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保障全员安全生产责任制的落实；安全培训教育不到位[]，未对彭某某工人员进场前进行安全操作规程的培训知识教育，未保证施工作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和操作规程，掌握本岗位的安全操作技能等，施工现场也未见现场施工安全考核表；安全隐患排查不到位[]，在电缆敷设前未开展现勘，未编制施工组织设计、施工方案和安全技术措施，未加强对彭某某等施工人员进行安全交底，消除施工人员施工的安全隐患；安全事故未进行报告[]，在发生生产安全事故后，未按规定[]立即如实向负有安全生产监督管理职责的部门进行报告。

（2）违规转包[]。将施工项目的全部建设工程转包给了无施工资质的X缘广告以及张某丙等个人。

（3）劳动防护用品配备不到位[]。未给彭某某等施工作业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。

（4）对从业人员的管理不到位[]。彭某某等从事电缆铺设的施工人员[]在未取得电工作业证的情况下上岗作业。

2、X拓公司履行安全生产工作统一协调、管理不到位的问题。

X拓公司对X鑫公司安全生产工作统一协调、管理不到位[]，未全面履行与X鑫公司签订的承包合同中安全生产管理职责，对丙、彭思光、张某乙等后入场施工人员未开展安全操作规程的培训教育的行为失察；未定期对事发项目进行安全检查；未履行工程管理责任[]，施工单位将项目全部转包给没有资质的单位和个人。

四、相关单位履职情况

（一）市发改局履职情况

根据项目建设相关法律法规规定和政策文件要求，事故所涉光伏发电项目采取备案制。2025年4月27日湘乡市发展和改革局对公司《湘乡市XXX物流园2MW交流电工商业屋顶分布式光伏发电站项目》进行了备案，备案材料中显示该项目的承包公司X鑫公司安全生产许可证、建筑业企业资质证书、承装（修、试）电力设施许可证。

湘乡市发展和改革局每季度对辖区内光伏发电项目开展了联合执法检查，对所有项目采用“两不一直”的方式进行抽查。在事发施工前，湘乡市发展和改革局联合电力公司组织了施工现场的检查，但在该项目施工后未按有关文件（湘发改能源〔2023〕858号要求对项目建设进行全过程监管。

（二）望春门街道办事处履职情况

望春门街道作为事发项目所在地以及建设单位所在地，望春门街道办事处未将涉案光伏发电项目纳入日常安全监管范围，未对目进行监督检查。

五、有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）依法不再追究责任人员

彭某某，男，系事发项目地面铺线施工人员，彭某某在施工中违章作业，在未佩戴防护用具的情况下采用金属工具疏通通电电道，导致电缆破裂本人触电身亡。对该起事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，依法不再追究责任。

（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议

1、X鑫公司存在全员安全生产责任制落实不到位、安全隐患排查不到位、教育培训不到位、特种作业人员无证上岗、劳动防护配备不到位、将施工项目全部分包给不具备相应资质的单位和个人的行为。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二条、第二十八条、第三十条、第四十一条、第四十五条、第四十九条、第八十三条之规定，系该起事故的责任单位。建议由湘乡市管理局依法调查处理。

2、张某，男，X鑫公司法定代表人，负责X鑫公司全面工作。督促、检查本单位安全生产工作不到位，未及时消除生产安全事患。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条之规定，对该起事故负领导责任。建议由湘乡市应急管理局依法调理。

3、X拓公司对X鑫公司的安全生产工作统一协调、管理不到位，其行为涉嫌违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》第十之规定，系该起事故的责任单位。建议由湘乡市发展和改革局依法进行处理。

（三）其他处理建议

1.曹某，男，X鑫公司副总经理、项目负责人，事发项目未落实全员安全生产责任制、未采取有效的安全措施，对此次事故应任，建议X鑫公司依据公司有关规定进行处理。

2.X缘广告除有营业执照外没有任何资质，且在施工期间，未派专门的安全员到施工现场，仅口头叮嘱施工人员施工时的一些事宜，其行为涉嫌违反《电力建设工程施工安全监督管理办法》的相关规定，建议由市发改局依法进行处理。

（四）建议追究责任的其他人员

1、湘乡市发展和改革局作为光伏发电项目的行业主管部门，对该项目的安全监管不到位，未及时发现X鑫公司、X拓公司履行安全生产主体责任不到位的情况，对此次事故负有行业监管责任。建议责成湘乡市发展和改革局向市人民政府做出深刻检查。

2、吴某某，男，湘乡市发展和改革局工业高技基础能源股股长，负责工业发展规划与全市发展规划的衔接平衡，组织拟订综产业政策等。吴某某作为市发改局对光伏发电行业安全监管的直接负责人，在履行监管职责的过程中，未及时发现X鑫公司、X拓公行企业安全生产主体责任不到位的情况，对此次事故负有监管责任，建议湘乡市发展和改革局对其批评教育。

3、望春门街道办事处未将涉案光伏发电项目纳入日常安全监管范围，对此次事故负有属地管理责任。建议责成望春门街道办向市人民政府做出深刻检查。

4、左某某，身为望春门街道办事处经济发展和社会事务办公室负责人，未将辖区内光伏发电项目纳入日常安全管理、巡查内，建议望春门街道办事处对其进行批评教育。

六、事故防范和整改措施建议

（一）X鑫公司要认真落实企业安全生产主体责任。

一是要为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用，并进一化项目部内部日常管理，加强安全管理人员的保障力度，确保安全投入的有效实施。二是要教育和督促从业人员严格执行本单位制安全生产规章制度和安全操作规程，并认真落实安全培训教育和安全技术交底内容，切实加强特种作业安全防范措施，严防类似事三是要督促各从业人员严守工作纪律，强化安全隐患排查力度，严禁违章作业。

（二）X拓公司要加强对安全生产工作的统一协调管理。

一是要加强对承包单位安全生产工作的统一协调管理，定期开展安全检查；二是要对承包单位的非法转包等违法违规行为予以禁止，加强日常的管理，发现违法违规行为要立即予以制止并督促整改到位。

（三）X缘广告要履行好安全生产主体责任。

一是在未具备相应资质的情况下，不得从事相关经营活动；二是要加强作业现场的安全管理，按规定配备安全生产管理人员，安全管理制度和操作规程等；三是要定期开展安全检查和隐患排查治理，督促从业人员严守工作纪律。

（四）行业主管部门及乡镇街道

一是行业主管部门需明确备案单位施工资质，要求施工单位对后续的分包单位的资质进行续报，将分布式光伏发电施工检查纳度执法计划，加强分布式光伏发电的施工联合检查；二是要落实施工单位向当地乡镇、街道报备的制度，乡镇、街道形成辖区内工分布式发电项目台账，将分布式工商业光伏发电的施工纳入日常监管。

湘乡市人民政府事故调查组

2025年8月25日

评论

没有更多评论了